



**P U T U S A N**

Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Didik Haryanto Bin Moh. Haki
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kepuharjo Rt 01 Rw 03 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau Jl Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pemilik Warung Kopi)

Terdakwa Didik Haryanto Bin Moh. Haki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rozi Efendi Bin Pandi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Lor Bhineka 6 RT. 007 RW. 008 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau Jalan Bulak Banteng Lor I Gg. Reformasi I Pratama 4 No. 9 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Jualan di Warkop)

Terdakwa Rozi Efendi Bin Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;

Para Terdakwa didampingi oleh Endang Suprawati, S.H., M.H. dan M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A.36  
Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan  
Penetapan Nomor: 2848/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tanggal 15 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI Dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair dan Kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI Dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan para Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
2. 1 (satu) Dompot warna hitam
3. 1 (satu) buah dompet warna merah muda
4. 5 (lima) buah pipet kaca
5. 3 buah korek api yang sudah di modifikasi
6. 2 (dua) buah skrup shabu dari sedotan plastic
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
8. 14 (empat belas) bendel plastik klip berbagai ukuran
9. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 05 S warna putih dengan nomor panggil 087893702646 dan nomor Whatsapp 082229560807. IMEI 350169770367737 dan 358917690367738
10. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3X warna biru dengan nomor panggil 087879284870 dan nomor whatsapp 087893702646. IMEI 862121077431717 dan 8621210774341709
11. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu
12. 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER
13. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat
14. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 250 yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,146$  (nol koma satu empat enam) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,144$  (nol koma satu empat empat) gram;



15. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma satu nol satu) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,164$  (nol koma satu enam empat) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,115$  (nol koma satu satu lima) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma satu nol nol) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;

16. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram



- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,067$  (nol koma nol enam tujuh) gram
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram
- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram
- n. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram
- o. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram
17. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,091$  (nol koma nol sembilan satu) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;





- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,110$  (nol koma satu satu nol) gram;
  - h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram
  - i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,119$  (nol koma satu satu sembilan) gram;
  - j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,114$  (nol koma satu satu empat) gram.
18. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram;



- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram.
19. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 13 (tiga belas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rician :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;





- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima sembilan) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nola enam satu) gram;
- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram.
20. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;



- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
21. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;



- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,052 nol koma nol lima dua) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bersama – sama dengan terdakwa II ROZI EFENDI anak dari PANDI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jembatan Suramadu arah Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon***



**atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram,** perbuatan para  
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di warung di derah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling, setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah per poket).

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI telah sebanyak 3(tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Maling sebelum tertangkap yaitu yang pertama sekira tanggal 23 Juni 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10(sepuluh gram) dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10(sepuluh) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) , yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 5(lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari pembelian-pembelian tersebut telah habis Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual semuanya.

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI ANAK DARI PANDI, dimana Terdakwa II ROZI EFENDI ANAK DARI PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat untuk melayani pembeli narkoba jenis sabu, dan Terdakwa II ROZI EFENDI



ANAK DARI PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI ANAK DARI PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang berada di dalam kamar sedang menyiapkan Narkoba jenis sabu untuk pembeli terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendengar suara banyak orang selanjutnya terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI keluar rumah ternyata yang datang adalah Petugas dari BNNP Jatim kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI ANAK DARI PANDI yang dilanjutkan dengan penggeledahan pada samping kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat hitam yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan rincian :

1. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 250 yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,146$  (nol koma satu empat enam) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,144$  (nol koma satu empat empat) gram;
2. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma satu nol satu) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,164$  (nol koma satu enam empat) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;



- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,115$  (nol koma satu satu lima) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma satu nol nol) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;
3. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- f.1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram
- i.1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,067$  (nol koma nol enam tujuh) gram
- j.1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram





l.1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram

m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram

n. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram

o. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram

- Setelah itu di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi :

1. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan dua) gram;

b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;

c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,091$  (nol koma nol sembilan satu) gram;

d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;

e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;

f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram;

g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,110$  (nol koma satu satu nol) gram;

h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram



- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,119$  (nol koma satu satu sembilan) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,114$  (nol koma satu satu empat) gram.
2. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
  - h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
  - i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
  - k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram.



3. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rician :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima sembilan) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram.



4. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;

5. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;



- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,057$  (nol koma nol lima tujuh) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima dua) gram.

Dengan total sebanyak 80(delapan puluh) klip berisi narkoba jenis shabu dengan total berat  $\pm 6,390$  gram.

- 6. 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE"
- 7. 1(satu) buah timbangan digital warna abu-abu
- 8. 1(satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastik klip
- 9. 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca
- 10.3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 11.2(dua) buah sekrop shabu dari sedotan plastic
- 12.1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran
- 13.1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan nomor 087893702646 dan 082229560807
- 14.1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870
- 15.1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150

Kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI anak dari PANDI beserta barang buktinya diamankan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06876/NNF/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama



Terdakwa **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **22598/2025/NNF,- s.d 22677/2025/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bersama – sama dengan terdakwa II ROZI EFENDI anak dari PANDI pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Rumah di Jalan Mrutu Kaliayar No. 170 RT. 001 RW. 004 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby





***Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,***  
perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang berada di dalam kamar mendengar suara banyak orang selanjutnya terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI keluar rumah ternyata yang datang adalah Petugas dari BNNP Jatim kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI ANAK DARI PANDI yang dilanjutkan dengan penggeledahan pada samping kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat hitam yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:

1. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 250 yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,146$  (nol koma satu empat enam) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,144$  (nol koma satu empat empat) gram;

2. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma satu nol satu) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,164$  (nol koma satu enam empat) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;



- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,115$  (nol koma satu satu lima) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma satu nol nol) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;
3. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram



- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,067$  (nol koma nol enam tujuh) gram
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram
- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram
- n. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram
- o. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram

- Setelah itu di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi :
  - 1. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
    - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan dua) gram;
    - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;



- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,091$  (nol koma nol sembilan satu) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,110$  (nol koma satu satu nol) gram;
  - h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
  - i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,119$  (nol koma satu satu sembilan) gram;
  - j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,114$  (nol koma satu satu empat) gram.
2. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
    - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
    - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
    - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
    - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;



- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
  - h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
  - i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
  - k. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram.
3. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 13 (tiga belas) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rician :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh sembilan) gram;



- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
  - h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima sembilan) gram;
  - i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
  - j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram;
  - k. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nola enam satu) gram;
  - l. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  nol koma nol enam lima) gram;
  - m. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram.
4. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;





- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
  - h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
5. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;



- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,057$  (nok koma nol lima tujuh) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,052$  nol koma nol lima dua) gram.

Dengan total sebanyak 80(delapan puluh) klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat  $\pm 6,390$  gram.

- 6. 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE"
- 7. 1(satu) buah timbangan digital warna abu-abu
- 8. 1(satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastic klip
- 9. 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca
- 10.3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 11.2(dua) buah sekrop sabu dari sedotan plastic
- 12.1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran
- 13.1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan nomor 087893702646 dan 082229560807
- 14.1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870
- 15.1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150

Kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI anak dari PANDI beserta barang buktinya diamankan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06876/NNF/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** telah



dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **22598/2025/NNF,- s.d 22677/2025/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROY AGUS T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota BNN Provinsi Jawa Timur.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada samping kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet



kain warna coklat hitam yang beris 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah itu di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip warna bening yang berisi plastic klip kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE", 1(satu) buah timbangan digital warna abu-abu , 1(satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastic klip, 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca, 3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah sekrop sabu dari sedotan plastic, 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan nomor 087893702646 dan 082229560807, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870, 1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti cara terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkotika jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di warung di daerah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah per poket).

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI telah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Maling yaitu sekira tanggal 23



Juni 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) , yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari pembelian-pembelian tersebut telah habis terjual semuanya.

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI;

- Bahwa Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. BAGUS DWI YUNIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota BNN Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sampung kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat hitam yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah itu di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip warna bening yang berisi plastic klip kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE", 1(satu) buah timbangan digital warna abu-abu , 1(satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastic klip, 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca, 3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah sekrop sabu dari sedotan plastic, 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan nomor 087893702646 dan 082229560807, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870, 1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti cara terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkotika jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di warung di daerah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah per poket).

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI telah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Maling yaitu sekira tanggal 23 Juni 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) , yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari pembelian-pembelian tersebut telah habis terjual semuanya.

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI;

- Bahwa Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Sdr. Maling (DPO) sepakat untuk bertemu di warung di daerah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI telah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Maling yaitu sekira tanggal 23 Juni 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) , yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari pembelian-pembelian tersebut telah habis Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual semuanya.
- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI, dimana Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Ketika terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang berada di dalam kamar, sedang menyiapkan Narkoba jenis sabu untuk pembeli, datang petugas dari BNNP Jatim kemudian dilakukan penangkapan terhadap



Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI yang dilanjutkan dengan penggeledahan;

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di samping kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat hitam yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, dan di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip warna bening yang berisi plastic klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE", 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastic klip, 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca, 3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah sekrop sabu dari sedotan plastic, 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan nomor 087893702646 dan 082229560807, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870, 1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
2. 1 (satu) Dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah dompet warna merah muda
4. 5 (lima) buah pipet kaca
5. 3 buah korek api yang sudah di modifikasi
6. 2 (dua) buah skrup shabu dari sedotan plastic
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



8. 14 (empat belas) bendel plastik klip berbagai ukuran
9. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 05 S wama putih dengan nomor panggil 087893702646 dan nomor Whatsapp 082229560807. IMEI 350169770367737 dan 358917690367738
10. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3X warna biru dengan nomor panggil 087879284870 dan nomor whatsapp 087893702646. IMEI 862121077431717 dan 8621210774341709
11. 1 (satu) buah timbangan digital wama abu-abu
12. 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER
13. 1 (satu) buah dompet kain wama coklat
14. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 250 yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,146$  (nol koma satu empat enam) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,144$  (nol koma satu empat empat) gram;
15. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma satu nol satu) gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,164$  (nol koma satu enam empat) gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,115$  (nol koma satu satu lima) gram;
  - g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma satu nol nol) gram;



- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;
16. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,067$  (nol koma nol enam tujuh) gram
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram
- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram
- n. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram
- o. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram





17. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,091$  (nol koma nol sembilan satu) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,110$  (nol koma satu satu nol) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,119$  (nol koma satu satu sembilan) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,114$  (nol koma satu satu empat) gram.

18. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- n. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- o. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- p. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram;





- q. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram;
- r. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- s. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- t. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- u. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- v. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram.
19. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 13 (tiga belas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rician :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima sembilan) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nola enam satu) gram;



- l. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- m. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram.
20. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
21. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;



- e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,057$  (nol koma nol lima tujuh) gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,052$  nol koma nol lima dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Sdr. Maling (DPO) sepakat untuk bertemu di warung di daerah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI telah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Maling yaitu sekira tanggal 23 Juni 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) , yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari pembelian-pembelian tersebut telah habis Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual semuanya.

- Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI, dimana Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Ketika terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang berada di dalam kamar, sedang menyiapkan Narkoba jenis sabu untuk pembeli, datang petugas dari BNNP Jatim kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI yang dilanjutkan dengan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di samping kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat hitam yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu, dan di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip warna bening yang berisi plastic klip kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE", 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu , 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastic klip, 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca, 3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah sekrop sabu dari sedotan plastic, 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 087893702646 dan 082229560807, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870, 1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06876/NNF/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: **22598/2025/NNF,- s.d 22677/2025/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);*

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby





3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada **Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI Dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI** yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkotika jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian mereka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk bertemu di warung di daerah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling, setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah per poket. Bahwa benar Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI, dimana Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) telah terbukti;

Ad.3. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 berkomunikasi dengan Sdr. Maling (DPO) kemudian Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



gramnya sehingga total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Kemudian terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Sdr. Maling (DPO) sepakat untuk bertemu di warung di derah dibawah jembatan Suramadu Surabaya, lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI bertemu dengan Sdr. Maling dan Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI mendapat narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI langsung menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Maling; Setelah itu Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI kembali ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual kembali dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI telah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Maling yaitu sekira tanggal 23 Juni 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) , yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2025 membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari pembelian-pembelian tersebut telah habis Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI jual semuanya. Bahwa Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI, dimana Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan melayani pembeli narkoba jenis sabu di setiap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang tidak ada di tempat; Bahwa Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI akan menerima upah dari Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira 01.00 wib., bertempat di Warung Kopi Sakera JL Mrutu Kalianyar No 170 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Ketika terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI sedang berada di dalam kamar, sedang menyiapkan Narkoba jenis sabu untuk pembeli, datang petugas dari BNNP Jatim kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI yang dilanjutkan dengan penggeledahan; Bahwa penggeledahan yang dilakukan di

*Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby*



samping kamar mandi ditemukan barang bukti berupa di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat hitam yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, dan di dalam kamar tidur terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip warna bening yang berisi plastic klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "DIGITAL SCALE", 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi beberapa plastic klip, 1(satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 5(lima) buah pipet kaca, 3(tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah sekrop sabu dari sedotan plastic, 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 14(empat belas) bendel plastic klip berbagai ukuran, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna putih dengan nomor 087893702646 dan 082229560807, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru dengan nomor 087879284870, 1(satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor 083147583150;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06876/NNF/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI, DKK** oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: **22598/2025/NNF**, - s.d **22677/2025/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya



melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DIDIK HARYANTO BIN MOH. HAKI dan Terdakwa II ROZI EFENDI BIN PANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan para Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda masing-masing selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam.
  2. 1 (satu) Dompot wama hitam
  3. 1 (satu) buah dompet wama merah muda
  4. 5 (lima) buah pipet kaca
  5. 3 buah korek api yang sudah di modifikasi
  6. 2 (dua) buah skrup shabu dari sedotan plastic
  7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
  8. 14 (empat belas) bendel plastik klip berbagai ukuran
  9. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 05 S wama putih dengan nomor panggil 087893702646 dan nomor

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby





Whatsapp 082229560807. IMEI 350169770367737 dan 358917690367738

10. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3X warna biru dengan nomor panggil 087879284870 dan nomor whatsapp 087893702646. IMEI 862121077431717 dan 8621210774341709

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu

12. 1 (satu) buah kaleng NISSIN WAFER

13. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat

14. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 250 yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,146$  (nol koma satu empat enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,144$  (nol koma satu empat empat) gram;

15. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma satu nol satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,164$  (nol koma satu enam empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,115$  (nol koma satu satu lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma satu nol nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,122$  (nol koma satu dua dua) gram;



16. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,067$  (nol koma nol enam tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram

17. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian :



- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,091$  (nol koma nol sembilan satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,107$  (nol koma satu nol tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,108$  (nol koma satu nol delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,110$  (nol koma satu satu nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,119$  (nol koma satu satu sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,114$  (nol koma satu satu empat) gram.

18. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;



- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram.

19. 1 (satu) plastic klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 13 (tiga belas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rician :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby



20. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,072$  (nol koma nol tujuh dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  (nol koma nol enam empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;

21. 1 (satu) plastik klip warna bening dengan tulisan 100 yang berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,070$  (nol koma nol tujuh nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,061$  (nol koma nol enam satu) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,075$  (nol koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,057$  (nol koma nol lima tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,052$  nol koma nol lima dua) gram.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 2845/Pid.Sus/2025/PN Sby